Direito Constitucional

Poder Constituinte

Poder Constituinte

Poder que cria, modifica ou extingue normas Constitucionais, podendo, inclusive, a depender do caso, criar, modificar ou extinguir a própria Constituição

Diz Marcelo Novelino: “ é responsável pela escolha e formalização do conteúdo das normas constitucionais”

Poder Constituinte

O político francês *Emmanuel* desenvolveu a Teoria do Poder Constituinte em seu livro: "*O que é o Terceiro Estado?*".

Na obra, *Sieyès*, no contexto da Revolução francesa, defende a necessidade da reorganização da França. Diz Gonet: "*Sieyès enfatiza que a Constituição é produto do poder constituinte originário que gera e organiza os poderes do estado (os poderes constituídos) sendo até por isso superior a eles.*" Curso de Direito Constitucional - Saraiva

Poder Constituinte – Natureza Jurídica

Consoante a concepção adotada, a natureza jurídica do Poder Constituinte pode variar:

- Jusnaturalista: aquela limitada pelo direito natural, em poder limitado juridicamente;

- Juspositivista trata-se de poder de Fato, vale dizer, é uma força social, um poder fático, supremo e ilimitado juridicamente. (Hans Kelsen).

Titularidade do Poder Constituinte: POVO

Poder Constituinte - Espécies

Originário	Derivado

Originário: poder constituinte que constitui e institui uma constituição, poder político e supremo que cria uma nova Constituição. Via de regra, desfazendo a Constituição antiga e criando uma nova Carta, ou mesmo inaugurando um novo Estado. Gilmar Mendes e João Trindade afirmam "manifestação episódica espasmódica em momentos de revolução ou ruptura constitucional: Ex: CRFB/1988.

Derivado: Como está na expressão é o Poder de deriva do Poder Constituinte originário, tanto para alterar o seu texto (Poder Constituinte Derivado Reformador - Ex.: emendas à Constituição), como para permitir que dele, se façam as Constituições dos Estados-membros (Poder Constituinte Derivado Decorrente - Ex.: Constituição do Estado de São Paulo).

Poder constituinte originário, primário ou de 1° grau

Características

Inicial: Dá início a uma nova ordem jurídica

Autônomo: desvinculado de qualquer outro Poder;

Ilimitado:

juridicamente: Sobrepõe-se a qualquer ordem jurídica, portanto, não sobre limitação do direito. É um poder anterior, um poder de fato;

Incondicionado: não precisa obedecer à forma pré-fixada de manifestação.

Poder constituinte derivado, instituído, secundário ou de 2° grau

Características

Derivado: decorre advém do poder originário;

Limitado: sofre as limitações do poder originário;

Condicionado: somente se manifesta por meio das formalidades prevista na Constituição.

Poder constituinte derivado, instituído, secundário ou de 2° grau

Podendo ser de três espécies, a saber:

Revisor

Reformador

Decorrente

PODER CONSTITUINTE DERIVADO REVISOR

ADCT, Art. 3º. A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.